

Jan Kechel · Auenstr. 16 · 88356 Ostrach

Deutscher Bundestag
Petitionsausschuss — Referat Pet 2
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Ostrach, 25. September 2026

Petition Pet 2-21-18-2704-009737 (Klimaschutz) — Aufrechterhaltung des Anliegens, Stellungnahme zur Äußerung des BMUKN, Antrag auf öffentliche Behandlung
Bezug: Ihr Schreiben vom 8. September 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 8. September 2026 und die übersandte Stellungnahme des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN).

Ich halte an meinem Anliegen ausdrücklich fest und bitte um Fortsetzung des Petitionsverfahrens sowie — wie mit der Petition beantragt — um deren öffentliche Behandlung (Veröffentlichung und Mitzeichnung).

Die Stellungnahme widerlegt mein Anliegen nicht. Sie bestätigt es. Im Einzelnen:

1. Die Stellungnahme stellt die Regelungslücke amtlich fest — sie schließt sie nicht.

Das BMUKN hält fest, eine Verpflichtung zur Ausweisung der Carbon-Removal-Folgekosten „auf Basis der bestehenden Gesetzeslage gibt es aus Sicht des Bundesumweltministeriums nicht“; aus § 13 Bundes-Klimaschutzgesetz folge „keine gesetzliche Pflicht zu einer Abschätzung und Offenlegung“, und „auch im UVP-Recht [müssen] keine solchen Kosten berechnet werden“. Zugleich seien die gesetzlichen CO₂-Budgets „nicht mit Verpflichtungen zu einer Entnahme einer äquivalenten Menge an CO₂ aus der Atmosphäre verbunden“.

Damit bestätigt das Ministerium genau den Befund meiner Petition: Es existiert eine reale, künftige Kostenlast, die nach geltendem Recht an keiner Stelle ausgewiesen werden muss. Das ist die Lücke, deren Schließung die Petition begehrt — nicht ihre Widerlegung.

2. Die Umdeutung „kein Änderungsbegehren“ trägt nicht.

Das BMUKN deutet mein Anliegen so, ich begehre „keine Änderung der Gesetzeslage“, sondern referiere nur eine Rechtsansicht; daher bestehe „keine Veranlassung“. Diese Verkürzung löst mein Anliegen nicht, sondern umgeht es.

Mein Anliegen ist die verpflichtende, je Anlage transparente Ausweisung dieser Folgekosten. Primär vertrete ich, dass sich diese Pflicht bereits aus geltendem Recht ergibt (Grundsätze der Haushaltswahrheit und -vollständigkeit; § 13 KSG; allgemeine Rechtsgrundsätze, wie sie auch die Ausweisung von Renaturierungs-, Entsorgungs- und Pensionsverpflichtungen tragen). Trifft dies — wie das BMUKN nun vorträgt — nicht zu, ist die Folge nicht „nichts zu tun“, sondern die gesetzliche Klarstellung.

Ich stelle daher klar und beantrage hilfsweise: Sofern die geltende Rechtslage die verpflichtende Ausweisung nicht hergibt, möge der Petitionsausschuss dem Deutschen Bundestag empfehlen, sie gesetzlich zu verankern (etwa im UVPG bzw. der 9. BImSchV und durch Konkretisierung des § 13 KSG). Beide Wege zugleich zu verschließen — das Primärargument zu verwerfen und ein Änderungsbegehren zu verneinen — ist nicht tragfähig.

3. Zur Sache: Die Kostenlast ist keine Rechtsansicht, sondern real.

Dass bereits emittiertes CO₂ wieder entnommen werden muss, ist Stand der Wissenschaft, nicht Meinung: Das CO₂-Budget für 1,5 °C ist überschritten; die Rückkehr unter 1,5 °C setzt die aktive Entnahme bereits emittierten CO₂ voraus (IPCC SR1.5 2018, AR6 2021/2022). Die Bundesregierung selbst nennt diese Entnahme amtlich „erforderlich“ (BMUKN, Pressemitteilung vom 2. September 2026). Die Entnahme kostet real Geld — konservativ rund 500 €/t (Potsdam-Institut, aus dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht), bis zu rund 1.000 €/t mit heutiger Technik.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Klimabeschluss (1 BvR 2656/18) entschieden, dass die Lasten heutiger Emissionen nicht ungeprüft in die Zukunft und auf künftige Generationen verschoben werden dürfen. Genau das geschieht, wenn eine Genehmigung die dadurch ausgelöste Entnahme-Kostenlast nicht einmal beziffert. Ein Berücksichtigungsgebot nach § 13 KSG, das den größten Kostenposten der Zielerfüllung ausblendet, läuft leer; „berücksichtigen“ setzt voraus, die realen Kosten zu kennen.

4. Die Lücke ist ressortübergreifend dokumentiert — kein Einzelfall.

Dass diese Kosten nirgends geprüft, gebucht oder zugerechnet werden, ist nicht meine Einzelmeinung, sondern durch vierzehn amtliche Auskünfte mit Aktenzeichen belegt: Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden mehrerer Länder, das Bundesministerium der Finanzen („kein Gläubiger“ — keine Rückstellung in der Vermögensrechnung des Bundes), die BaFin-Bilanzkontrolle, die Bundesnetzagentur als Vergabestelle und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie — und nun das BMUKN mit der vorliegenden Stellungnahme selbst. Eine Übersicht mit Fundstellen ist beigefügt; die vollständige, laufend belegte Dokumentation ist öffentlich unter <https://co2-entnahme.info> einsehbar.

Gerade weil sich die Lücke quer durch alle Ressorts zieht und keine Stelle sich zuständig sieht, ist sie ein Fall für den Gesetzgeber — und für die Öffentlichkeit.

5. Meine Anträge.

- a) Ich halte an meinem Anliegen fest; das Petitionsverfahren ist fortzusetzen.
- b) Hilfsweise beantrage ich, dass der Petitionsausschuss dem Deutschen Bundestag eine gesetzliche Verankerung der verpflichtenden Ausweisung empfiehlt, falls die geltende Rechtslage sie nicht bereits trägt.
- c) Ich beantrage die öffentliche Behandlung der Petition (Veröffentlichung und Mitzeichnung), wie mit der Petition beantragt.
- d) Gegenstand der weiteren parlamentarischen Prüfung soll die verpflichtende, je Anlage transparente Ausweisung der Carbon-Removal-Folgekosten in Umweltverträglichkeitsprüfung, Genehmigung und Haushalt sein.

Für Rückfragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Auenstr. 16, 88356 Ostrach · jan@kechel.de · <https://co2-entnahme.info>

Anlage: Übersicht der amtlichen Auskünfte mit Aktenzeichen